

עין משפט נר מצוה

ז א מיי פ"ו מהלכות נדרים הלכה ד סמג לאוין רמב טוש"ע י"ד סימן רכו סעיף ח:
ח ב מיי פ"ו מהלכות נדרים הלכה יב סמג לאוין רמב טוש"ע י"ד סי' רכא סעיף ו:

תוספות

מחלוקת בבש"ש בו ברי חלוקה. דלא מחתינ בחלוקה שיכול לטוק את חבירו לחלוק לך לא קנסורו רינגן אצל אין זה דין חלוקה שאין יכול לטוק את חבירו קנסו רינגן: אמר רב הונא הלכה דברי אליעזר בן יעקב. וקסא דפירקא בתרא^[א] פסקינן כריבי אושעיא דלומר דלאורייתא אין ברירה דנדינגן יש ברירה והכא דלאורייתא הוא ומפרש ר"ת דהא דפסקי' כריבי אליעזר בן יעקב לא מטעם דיש ברירה אלא משום דיותר מותר במדרג הנאה וכשהדיוט זה את זה מדרגתם הנהג לא נאסרו ואי"כ לפי זה שאם אסרו ענאם וריי פי' דפסקינן שפיר מטעמה דיש ברירה ובגולה (דף נא:) לא פסקי כר' אושעיא אלא ממאי דלמר דנדינגן יש ברירה הילכך שותפין שנדרו דריסת הנהג מותרין בחצר וחדם מן השוק מותר הנאה מחבירו אסור ליכנס דיותר אסור דאשכחן סתמא בפרקין דלעיל דיותר אסור: למחצה לשליש ולרביעי. שהמשיכר מקבל שלש היות ואין לשוכר כ"א ב' חלקים דנרשותו הוא מקבל ואסור: אבל בבבביר. פירוש בפחות מותר: אב"י אמר אפילו בבביר אסור. כי הגירסא ראשונה: דמקבל בשבסאק. פירוש שמקבל השוכר מן המשכיר בך וכן לשנה ואיתא ספרי דגרסי אפילו בצנץ פירוש קרקע היוצר כמו על הצנץ של יוצר (בי"מ דף עד.) ורמילן לייבש צמחתן ואם נרילתו להשכיר לייבש צנץ של משכיר באותו מרחק הוא תפיסת יד:

מו:

רן

מחלוקת נשים זה כדי חלוקה. דרבנן אסרי משום דסברי אין ברירה ולא אמרי' הוצרך הדבר כשמשתמש לגוף החצר קנוי לו לתשמישו משום דכיון שיש זה דין חלוקה נשעת קנייתן לא הוצרך שיהא רשאי זה להשתמש בחלק זה דשמא לא יצא לחלקו ור"א סבר דאפי' צכי הא אמרינן

ברירה לפי שבתחלה כשאנו אותה על דעת כן קנאוה שכל עוד שלא

יחלוקו אותה יהא כל גוף החצר קנוי לתשמיש כל אחד מהם: אצל אין זה דין חלוקה דברי מוסר.

משום דכיון דאין זה דין חלוקה והדבר ידוע שלעולם תעמוד בשותפות ושיש רשות לכל אחד מהם להשתמש זה כל שעה שירצה כ"ע מודו דיש ברירה לפי שרוב קנייה זו הוצררה מתחילתה ולא דמיא לשאר ברירות דעלמא וכמו שפירשתי אפי' במשנתינו: אמר ליה רב יוסף והא ביה הכנסת דנמי שאין בו כדי חלוקה דמי ותנן שניהם אסורים בדבר של אותה העיר.

ומפרש ואולי זהא מתנייתן דפרקין

(לקמן מה.) דדבר של אותה העיר כגון דבחר שאלן זה דין חלוקה דברי הכל מותר מתנייתן אמאן תרמייה: אלא אמר רב יוסף אמר ועירי מחלוקת שאין זה ברירה דכ"ה הא אין חלוקה דברי ר' אליעזר סבר דכיון שאי אפשר לאחד מן השותפין לעכב את חבירו מלהשתמש בו לעולם ולא לכופו לחלוק מתחלה ע"מ כן קנאוה שמהא גופה קנויה לגמרי לכל אחד לתשמישו נשעת תשמישו וכשמשתמש זה אמרי' הוצרך הדבר למפרע שמתחלה היתה קנויה לו לשעה זו וס"ל לר' אליעזר דנאי דעלמא אין ברירה צכי הא יש ברירה לפי שעיקר הקנייה נתבצרה משעה ראשונה: אצל יש זה דין חלוקה דברי הכל אסור. משום דכיון שחצר זו לחלוקה היא עומדת אי אפשר לומר שמתחלה קנאוה כולה כל אחד לתשמישו דשמא הא' יוכף את חבירו הלכך אפי' לר' אליעזר בן יעקב אסורין. וכתב הרשב"א ז"ל דלא מיבעיא קודם חלוקה דאסורים אלא אפילו לאחר חלוקה נמי אסורין דליכא למימר כיון שחלקו הוצרך הדבר למפרע שהוא חלקו המגיעו משעה ראשונה והוא לא נאסר אלא בחלק חבירו דא"ה הויה ליה הך ברירה כשאר ברירות דעלמא וקו"ל דלאורייתא אין ברירה וכי"מ הא קו"ל בשמואל דאמר (ב"ק ע.) האחין שחלקו לקוחות הן והרי זה כאילו לקחה ממנו דאפילו לקחה ממנו אסורה דאמרי' לעיל (דף נד:) גבי ככרי עליך דאע"ג דיהיב ניהליה צמתנה כל היכא דלא אפשריה אחר אסור ומכירה הרי היא כמתנה וכדתנן (נ"א) קונס ציתך שאני נכנס שדך שאני לוקח מת או מכרו לאחר מותר הא מכרו לו אפי' באומר קונס ציתך שאני נכנס אסור וזהו דעת הרשב"א ז"ל. אצל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ו מהל' נדרים (ה"ד) היו שניהן שותפין בחצר אם יש זה דין חלוקה הרי אלו אסורים ליכנס זה עד שיחלוקו ויכנס כל א' וא' לחלקו אלמא ס"ל ז"ל דלאחר חלוקה שרי ונ"ל בטעמו ז"ל דאע"ג דקיי"ל דבדלאורייתא אין ברירה אפי"ה אגן סהדי שע"מ כן נשתתפו שלא יוכל אחד מהן לאסרה על חבירו צענין שמהא נאסרת עליו לאחר חלוקה דא"ה אסר עליה נכסי ידידיה ואינו צדין: **ביתני'** א' המודר הנאה מחבירו ויש לו מרחץ וצית הבד מושכרים צעיר. ויש לו למדיר מרחץ וצית הבד אלא שהשכירין לאחר: אם יש לו כסן פסיסם יד. למדיר אסור מודר ליהנות מהם דכיון דיש לו למדיר זהם תפיסת יד הוו לכו כדדיה. ובגמרא מפרש היכי דמי תפיסת יד: ואם אין לו זהם תפיסת יד מותר.

דלאו מדדיה מתהני אלא [מהשוכר]. וכתב הרשב"א ז"ל דכי אמרי' דבשאין לו זהן תפיסת יד מותר דוקא כשהיו מושכרין כבר אצל השכירן לאחר מכן לא דאע"ג דתנן בסמוך [לעיל ע"א] לציתך שאני נכנס מת או מכרו לאחר מותר דוקא במכירה הוא דשרי אצל בשכירות לא דאם איתא דאפי' בשכירות שרי לימני השכירן וכ"ש מכרן אלא ודאי כל שקדם נדרו לשכירותו אין האיסור מסתלק עיי' שכירות אצל מתני' דהשכירן כבר ולפיכך כל שאין לו זהן תפיסת יד אין האיסור חל עליהם: **גב'** וכמה פסיסם יד אמר רב נחמן למאהל שאניש ולרביעי. דכיון דבעל המרחץ משתכר כפי מה שהמרחץ מרויח הוה ליה כדדיה: אצל צביזים מוסר. דרכן היה שבעל המרחץ משתכר צביזים שהצאים לרחוץ שם היו לוקחים אותם ממנו ומש"ה קאמר שאם אין בעל המרחץ משתכר בריות המרחץ כלל אלא שייר לעצמו אותו ריוח של צביזים [ומותר] לפי שאינו מגוף המרחץ: **אצוי אמר אפי' צביזים אסור**. דאפי' כה"ג מקרי תפיסת יד: היכי דמי דשרי דמקבל בטסקא. שאינו נוטל חלק הידוע בריות המרחץ אלא שנותן לו שכר דבר קצוב לשנה וכל כה"ג אסתלק ליה בעל המרחץ ממרחצו לגמרי. ואיכא למידק אשמעתין ואפי' כה"ג היכי שרי דהא מ"מ גוף המרחץ של משכיר הוא ויכול לאסור אותו על השוכר עצמו כדאמרין בערבין בפ' האומר משקלי עלי (דף נא.) המשכיר צית לחבירו והקדישו דהר צו מעלה שכר להקדש ומוקמינן לה כשהקדישו משכיר דשוכר מעלה שכר להקדש ואקשינן התם הדר צו מעלה שכר להקדש היכי דייר צו צמעילה קאי אלמא יכול לאסרה על השוכר כיון שגוף הקרקע שלו וכ"ש שיכול לאסרה על אחרים ובי אין לו זהם תפיסת יד אמאי שרי תרצו בתוספות דאין לה"ג שאם אסר אותו המרחץ בפ' חיל אסוריה כיון שהגוף שלו כי הויה דפרק משקלי עלי שהקדים הבית עצמו אצל הכא במודר הנאה מנכסיו סתם איירי ואין דעתו על מה שהשכיר. ואי קשיא לך דהא לעיל בפרק אין צין המודר (דף מג.) הוה סלקא דעתך דאין דעתו על מה שהפקיר ואדחיה ליה איכא למימר דלא דמי דודאי כשאיסר אוסר נכסיו סתם דעתו על כל מה שהוא צרשותו ולפיכך כיון שאין ההפקר עדיין הפקר ולא המתנה מתנה אף הם ככלל האיסור אצל מה שיצא מרשותו לשעתו בשכירות כיון דהשתא מיהא לאו צרשותיה קאי אין דעתו לאסרו. ור"ת ז"ל תירץ דהויה דפרק משקלי עלי דוקא גבי הקדש ומשום דהקדש מפקיע מידי שעבוד אצל הכא גבי קונמות אע"ג דמפקיעין מידי שעבוד כדאיתא בפ' אע"פ (כתובות נט.) ובפרק בתרא דמכילתין (דף קי:) ה"מ צקונס כללי כעין הקדש אצל צקונס פרטי כיון דלא דמי להקדש אלמנוה רצנן לשעבודיה דאידך דלא ליפקע ליה כי היכי דלמר התם דאלמנוה רצנן לשעבודיה דבעל וכן הורה ר"ת ז"ל. ואחרים תירצו דהויה דהקדש דפרק משקלי עלי צשלא הקדים שכרו למשכיר וכיון דלא סגיג שלא יתחייב השוכר לתת שכר להקדש נמא' שיש להקדש יד וחות בכל הבית כמו שהיה למשכיר ולפיכך חל הקדש על הבית וכי דייר ציה צמעילה קאי אצל מתני' כשהקדים שוכר למשכיר שכרו וכיון דאסתלק ליה משכיר לגמרי לא מני אסר וצירושלמי [פסיסם פ"ד ה"ט] נמי מפליג כה"ג צין הקדים לו שכרו ללא הקדים. ובדאי דהויה דפרק משקלי עלי לא קשיא דהתם צמשכיר צית סתם עסקינן ורואיה לדבר דקתני התם נפל חייב להעמיד לו צית ואי צצית זה נפל אזדא אלא ודאי צצית סתם עסקינן ומש"ה פרכינן היכי מני דייר ציה צמעילה קאי דכיון דלא השכיר לו צית ידוע אלא צית סתם ודאי מני מקדיש ליה משכיר והיב ליה לשוכר ציתא אחרתא אצל צצית זה ודאי לא מני משכיר מקדיש ליה דהא אע"ג דהקדש מפקיע מידי שעבוד ה"מ הקדש מוצח אצל הקדש צדק הבית לא כדעת רש"י ז"ל ושלא כדברי ר"ת ז"ל שהוא סובר שאפי' הקדש צדק הבית מפקיע מידי שעבוד ורואיה לדבר מדאמר בפרק אע"פ [כתובות נט.] ובסוף מכילתין [פז.] הא לא דמיא אלא לאומר לחבירו שדה זו שמשכנתי לך לעשר שנים לכשאפדנה ממך תקדוש דקדשה אלמא דוקא לכשיפדנה אצל קודם לכן לא קדשה הילכך הויה דפרק משקלי עלי לא קשיא כלל אמתניתין. ומיהו אכתי מתניתין לא ניחא דהא קונמות כקדושת הגוף דמיין כדאיתא בפרק אע"פ [כתובות נט.] ובסוף מכילתין [פז:] ואמאי לא מפקיעין מידי שעבוד הילכך לא מפרקא מתני' אלא צחד מהך פירוקי דכתיבנא ואני כבר כתבתי צמשנתיו דאפילו קונס פרטי ואפי' הקדים שכר שוכר מני משכיר לאסרו עליו ואדחיאן לכו תרי פירוקי צתרא. ואחרים תירצו עוד דהאי מושכרים דהכא לאו מושכרים כעין שכירות

השותפין פרק חמישי נדרים

רש"י

נדבר של אוסה העיר. כדמפרש צית הכנסת והתיצה וכו': **שאין זה כדי חלוקה**. ומאן דאסר משום דכצית הכנסת דמי דקתני דשניהם אסורים ומאן דשרי הוואל ואי אפשר בחלוקה: **אצל יש זה כדי חלוקה** דברי הכל אסור. דסגי ליה בחלוקה: **וכמה פסיסם יד**. יש לו למדיר באותו מרחץ דליתסר ציה הא: **אצל צבציר**. מרביע לא חשיב תפיסת יד ומותר צו המודר. וספרים דכתיב זהו צצצין משמע נמי (צ) צבצים. ואית דגרסי צצצין כמו צצין של יוצר כדלמר צצ"מ (דף עד.) שהיוצר עושה כמין צציים של חומר ומהם עושה קדרות והכי משמע ליה דאית ליה תשמישתא כלום אצל כדי להניח צציים של יוצר להתם לייצסם אין זו תפיסת יד: **אצוי אמר אפי' צבציר**. מרביע הוי תפיסת יד ואסור זהם המודר. והכי נמי איכא לפרש כל הני לישני: **דמקבל בטסקא**. שקיבלו השוכר לתת ממנו מס ככל שנה ושנה דהאי לא הוי תפיסת יד כלל: ה"ג

אמרת דבחר שאלן זה דין חלוקה פליגי הא מני רבנן היא אלא אי אמרת דבחר שאלן זה דין חלוקה דברי הכל מותר מתנייתן אמאן תרמייה: אלא אמר רב יוסף אמר ועירי מחלוקת שאין זה ברירה **זה כדי חלוקה**. דרבנן סברי דאפי' צכי הא אין חלוקה דברי ר' אליעזר סבר דכיון שאי אפשר לאחד מן השותפין לעכב את חבירו מלהשתמש בו לעולם ולא לכופו לחלוק מתחלה ע"מ כן קנאוה שמהא גופה קנויה לגמרי לכל אחד לתשמישו נשעת תשמישו וכשמשתמש זה אמרי' הוצרך הדבר למפרע שמתחלה היתה קנויה לו לשעה זו וס"ל לר' אליעזר דנאי דעלמא אין ברירה צכי הא יש ברירה לפי שעיקר הקנייה נתבצרה משעה ראשונה: **אצל יש זה דין חלוקה דברי הכל אסור**. משום דכיון שחצר זו לחלוקה היא עומדת אי אפשר לומר שמתחלה קנאוה כולה כל אחד לתשמישו דשמא הא' יוכף את חבירו הלכך אפי' לר' אליעזר בן יעקב אסורין. וכתב הרשב"א ז"ל דלא מיבעיא קודם חלוקה דאסורים אלא אפילו לאחר חלוקה נמי אסורין דליכא למימר כיון שחלקו הוצרך הדבר למפרע שהוא חלקו המגיעו משעה ראשונה והוא לא נאסר אלא בחלק חבירו דא"ה הויה ליה הך ברירה כשאר ברירות דעלמא וקו"ל דלאורייתא אין ברירה וכי"מ הא קו"ל בשמואל דאמר (ב"ק ע.) האחין שחלקו לקוחות הן והרי זה כאילו לקחה ממנו דאפילו לקחה ממנו אסורה דאמרי' לעיל (דף נד:) גבי ככרי עליך דאע"ג דיהיב ניהליה צמתנה כל היכא דלא אפשריה אחר אסור ומכירה הרי היא כמתנה וכדתנן (נ"א) קונס ציתך שאני נכנס שדך שאני לוקח מת או מכרו לאחר מותר הא מכרו לו אפי' באומר קונס ציתך שאני נכנס אסור וזהו דעת הרשב"א ז"ל. אצל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ו מהל' נדרים (ה"ד) היו שניהן שותפין בחצר אם יש זה דין חלוקה הרי אלו אסורים ליכנס זה עד שיחלוקו ויכנס כל א' וא' לחלקו אלמא ס"ל ז"ל דלאחר חלוקה שרי ונ"ל בטעמו ז"ל דאע"ג דקיי"ל דבדלאורייתא אין ברירה אפי"ה אגן סהדי שע"מ כן נשתתפו שלא יוכל אחד מהן לאסרה על חבירו צענין שמהא נאסרת עליו לאחר חלוקה דא"ה אסר עליה נכסי ידידיה ואינו צדין: **ביתני'** א' המודר הנאה מחבירו ויש לו מרחץ וצית הבד מושכרים צעיר. ויש לו למדיר מרחץ וצית הבד אלא שהשכירין לאחר: אם יש לו כסן פסיסם יד. למדיר אסור מודר ליהנות מהם דכיון דיש לו למדיר זהם תפיסת יד הוו לכו כדדיה. ובגמרא מפרש היכי דמי תפיסת יד: ואם אין לו זהם תפיסת יד מותר.

דלאו מדדיה מתהני אלא [מהשוכר]. וכתב הרשב"א ז"ל דכי אמרי' דבשאין לו זהן תפיסת יד מותר דוקא כשהיו מושכרין כבר אצל השכירן לאחר מכן לא דאע"ג דתנן בסמוך [לעיל ע"א] לציתך שאני נכנס מת או מכרו לאחר מותר דוקא במכירה הוא דשרי אצל בשכירות לא דאם איתא דאפי' בשכירות שרי לימני השכירן וכ"ש מכרן אלא ודאי כל שקדם נדרו לשכירותו אין האיסור מסתלק עיי' שכירות אצל מתני' דהשכירן כבר ולפיכך כל שאין לו זהן תפיסת יד אין האיסור חל עליהם: **גב'** וכמה פסיסם יד אמר רב נחמן למאהל שאניש ולרביעי. דכיון דבעל המרחץ משתכר כפי מה שהמרחץ מרויח הוה ליה כדדיה: **אצל צביזים מוסר**. דרכן היה שבעל המרחץ משתכר צביזים שהצאים לרחוץ שם היו לוקחים אותם ממנו ומש"ה קאמר שאם אין בעל המרחץ משתכר בריות המרחץ כלל אלא שייר לעצמו אותו ריוח של צביזים [ומותר] לפי שאינו מגוף המרחץ: **אצוי אמר אפי' צביזים אסור**. דאפי' כה"ג מקרי תפיסת יד: היכי דמי דשרי דמקבל בטסקא. שאינו נוטל חלק הידוע בריות המרחץ אלא שנותן לו שכר דבר קצוב לשנה וכל כה"ג אסתלק ליה בעל המרחץ ממרחצו לגמרי. ואיכא למידק אשמעתין ואפי' כה"ג היכי שרי דהא מ"מ גוף המרחץ של משכיר הוא ויכול לאסור אותו על השוכר עצמו כדאמרין בערבין בפ' האומר משקלי עלי (דף נא.) המשכיר צית לחבירו והקדישו דהר צו מעלה שכר להקדש ומוקמינן לה כשהקדישו משכיר דשוכר מעלה שכר להקדש ואקשינן התם הדר צו מעלה שכר להקדש היכי דייר צו צמעילה קאי אלמא יכול לאסרה על השוכר כיון שגוף הקרקע שלו וכ"ש שיכול לאסרה על אחרים ובי אין לו זהם תפיסת יד אמאי שרי תרצו בתוספות דאין לה"ג שאם אסר אותו המרחץ בפ' חיל אסוריה כיון שהגוף שלו כי הויה דפרק משקלי עלי שהקדים הבית עצמו אצל הכא במודר הנאה מנכסיו סתם איירי ואין דעתו על מה שהשכיר. ואי קשיא לך דהא לעיל בפרק אין צין המודר (דף מג.) הוה סלקא דעתך דאין דעתו על מה שהפקיר ואדחיה ליה איכא למימר דלא דמי דודאי כשאיסר אוסר נכסיו סתם דעתו על כל מה שהוא צרשותו ולפיכך כיון שאין ההפקר עדיין הפקר ולא המתנה מתנה אף הם ככלל האיסור אצל מה שיצא מרשותו לשעתו בשכירות כיון דהשתא מיהא לאו צרשותיה קאי אין דעתו לאסרו. ור"ת ז"ל תירץ דהויה דפרק משקלי עלי דוקא גבי הקדש ומשום דהקדש מפקיע מידי שעבוד אצל הכא גבי קונמות אע"ג דמפקיעין מידי שעבוד כדאיתא בפ' אע"פ (כתובות נט.) ובפרק בתרא דמכילתין (דף קי:) ה"מ צקונס כללי כעין הקדש אצל צקונס פרטי כיון דלא דמי להקדש אלמנוה רצנן לשעבודיה דאידך דלא ליפקע ליה כי היכי דלמר התם דאלמנוה רצנן לשעבודיה דבעל וכן הורה ר"ת ז"ל. ואחרים תירצו דהויה דהקדש דפרק משקלי עלי צשלא הקדים שכרו למשכיר וכיון דלא סגיג שלא יתחייב השוכר לתת שכר להקדש נמא' שיש להקדש יד וחות בכל הבית כמו שהיה למשכיר ולפיכך חל הקדש על הבית וכי דייר ציה צמעילה קאי אצל מתני' כשהקדים שוכר למשכיר שכרו וכיון דאסתלק ליה משכיר לגמרי לא מני אסר וצירושלמי [פסיסם פ"ד ה"ט] נמי מפליג כה"ג צין הקדים לו שכרו ללא הקדים. ובדאי דהויה דפרק משקלי עלי לא קשיא דהתם צמשכיר צית סתם עסקינן ורואיה לדבר דקתני התם נפל חייב להעמיד לו צית ואי צצית זה נפל אזדא אלא ודאי צצית סתם עסקינן ומש"ה פרכינן היכי מני דייר ציה צמעילה קאי דכיון דלא השכיר לו צית ידוע אלא צית סתם ודאי מני מקדיש ליה משכיר והיב ליה לשוכר ציתא אחרתא אצל צצית זה ודאי לא מני משכיר מקדיש ליה דהא אע"ג דהקדש מפקיע מידי שעבוד ה"מ הקדש מוצח אצל הקדש צדק הבית לא כדעת רש"י ז"ל ושלא כדברי ר"ת ז"ל שהוא סובר שאפי' הקדש צדק הבית מפקיע מידי שעבוד ורואיה לדבר מדאמר בפרק אע"פ [כתובות נט.] ובסוף מכילתין [פז.] הא לא דמיא אלא לאומר לחבירו שדה זו שמשכנתי לך לעשר שנים לכשאפדנה ממך תקדוש דקדשה אלמא דוקא לכשיפדנה אצל קודם לכן לא קדשה הילכך הויה דפרק משקלי עלי לא קשיא כלל אמתניתין. ומיהו אכתי מתניתין לא ניחא דהא קונמות כקדושת הגוף דמיין כדאיתא בפרק אע"פ [כתובות נט.] ובסוף מכילתין [פז:] ואמאי לא מפקיעין מידי שעבוד הילכך לא מפרקא מתני' אלא צחד מהך פירוקי דכתיבנא ואני כבר כתבתי צמשנתיו דאפילו קונס פרטי ואפי' הקדים שכר שוכר מני משכיר לאסרו עליו ואדחיאן לכו תרי פירוקי צתרא. ואחרים תירצו עוד דהאי מושכרים דהכא לאו מושכרים כעין שכירות

אחר

מסורת הש"ס

א) שיך למתני' דלעיל צע"א.
ב) צ"ל צתרא דביצה,

➤

הגהות הב"ח

א) גמ' מחלוקת בבש"ש בה:
ב) (צ) רש"י ד"ה אצל בצלור וכו' משמע נמי בבבביר ואית וכו' והכי משמע ליה תפיסת יד דאית ליה:

➤

פירוש הרא"ש

מחלוקת שיש בה ברי חלוקה. ד' אמות לכל אי כיון דאפשר בחלוקה לא סמיכין לצבירה: מחלוקת בשאין בה ברי חלוקה. דכיון דאי אפשר לחלק אית ליה לנאצי' דסמיכין לצבירה: למחצה לשליש ולרביעי. שחולקים כך השכר ביניהן: אבל בבבביר לא. אם יש למשכיר פחות משלש בשכר לא מקרי תפיסת יד ויס"ג אצל צביזים לא וה"פ אם שייך המשכיר לעצמו שיש לו כח ליבש צצית המרחץ צביזים של יוצר כדלמרינן בזהוהו נשך (בי"מ דף נד.) על הביזים של יוצר מששקעם ככשן וכנגד זה מלאכה קטנה דבית הבד לא מיקרי זהם תפיסת יד: דמקבל בשבסאק. שהשוכר עותן גם מס של המרחץ ובית הבד דהוי שכירות כדאי' כדלמר בפרק הדר עט העובר בוכבסי (עירובין דף סג.) היכי דמי שכירות צבילה צמוהריק ואצורגני פי' שנותן השוכר מס ואי נסתלק בעל הבית לגמרי ואית דגרסי בשבסאק שנותן השוכר דבר קצוב למשכיר ואין לו בחלק שמכירת השוכר: